

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5074290-28.2020.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: MICHELE DA SILVA GENUINO (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MICHELE DA SILVA GENUINO (evento 115) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 108) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto: (1) não restou demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (2) a pretensão de demonstrar que a autora labora em ambiente produtor de radiação implica revolvimento de matéria de fato, o que não é cabível, em sede de incidente de uniformização.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 96) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito de concessão da gratificação de raio-x e reconhecimento do direito à acumulação ao adicional de insalubridade.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 100), objetivando o reconhecimento do *“direito do profissional de enfermagem (em receber a gratificação por trabalhos com RX ou outras substâncias radioativas e de usufruir férias especiais de vinte dias a cada semestre) que trabalha dentro do ambiente produtor de radiação (MEDICINA NUCLEAR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RX CONVENCIONAL, CENTRO CIRÚRGICO etc...) mesmo que não opere mecanicamente o equipamento produtor da radiação”*.

Outrossim, indicou como paradigmas os processos de números 0159406-73.2016.4.02.5151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ; 0161360-57.2016.4.02.5151, julgado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ; 0159407-58.2016.4.02.5151, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ e 0159409-28.2016.4.02.5151, julgado pela 6ª Turma/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que: *“O caso é exclusivamente de direito na medida em que, aqui se discute exclusivamente a interpretação do artigo 1º do Decreto 81.384/78 c/c artigo 1º da Lei 1.234/50 c/c artigo 12, § 2º da Lei 8.270/91 e não provas (já que não se discutiu na Turma o laudo pericial que foi confeccionado na primeira instância e nem se discute essa questão aqui, só se usa este argumento como endosso da tese de franca exposição da requerente ao agente radioativo).”*

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, o julgado da 8ª Turma Recursal/SJRJ conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, conforme ementa e trechos do acórdão que ora transcrevo:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CENTRO CIRÚRGICO. HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ. PLEITO DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO CIRÚRGICO. LEI 1234/50 E DECRETO 81384/78. INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEGGG/ME Nº 15, DE 16 DE MARÇO DE 2022. GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E FÉRIAS RADIOLÓGICAS SÃO VANTAGENS DEFERIDAS AOS SERVIDORES QUE OPERAM DIRETA E HABITUALMENTE COM RAIOS X E NÃO REALIZAM ATIVIDADE ACESSÓRIA/AUXILIAR. AUTORA NÃO SE ENQUADRA EM TAIS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

(...)

Narra a parte autora ser servidora pública federal, no cargo de auxiliar de enfermagem, lotada no setor do centro cirúrgico do Hospital Federal do Andaraí (evento 1, FINANC12). Pretende o recebimento da gratificação de raio x cumulativamente ao adicional de insalubridade enquanto estiver lotada no centro cirúrgico, bem como o pagamento de férias radiológicas.

(...)

No caso concreto, a parte autora não percebe e nunca percebeu a gratificação de raio-x, mas sim adicional de insalubridade. Pois, como auxiliar de enfermagem do Centro Cirúrgico do HFA, não opera diretamente aparelho de raio x. Embora possa estar em suas funções exposta a periculosidade/insalubridade em razão do risco potencial constante do anexo do Decreto. Mas, ambos não se confundem.

De forma que, não se pode, a priori, presumir a exposição direta e permanente durante toda a sua jornada a raio-x, como é efetuado pelo legislador para aqueles que operam diretamente aparelho de raio x. Ademais, o adicional de insalubridade pode ter outros fundamentos de exposição nociva, como por exemplo agentes biológicos.

A concessão dos benefícios da Lei nº 1234/50 pressupõe a exposição efetiva à radiação e não uma exposição potencial. Por isso que são devidos, nos termos da legislação, àqueles que operam diretamente com Raio X e substâncias radioativas, embora exista decisão administrativa que permita a concessão de férias radiológicas e de jornada diferenciada para os que percebam adicional de radiação ionizante (exposição potencial), dependendo do tempo de permanência na área de trabalho que seja unidade envolvida com irradiação ionizante. Medida adotada administrativamente - Ofício n 335/98-COGLE/DENOR-SRH/MARÉ.

(...)

Assim, como o pleito aqui é de gratificação de raio-x e/ou férias radiológicas, que exige nos termos da Lei 1.234/50 e de seu regulamento operação direta e habitual de raio-x, não havendo nos autos esta alegação, mas apenas de exposição, não seria o caso de concessão dos benefícios requeridos.

(...)

Portanto, ainda que haja exposição a raio x, como a parte autora não alega operar diretamente aparelho de raio x, e sendo indiscutível que ainda que a auxiliar de enfermagem/enfermeira possa estar exposta à radiação quando da realização de raio x no leito do paciente ou no centro cirúrgico, tal exposição não é na mesma magnitude do que a do técnico que opera aparelho móvel e desempenha tal atividade durante toda sua jornada, pois este opera esse aparelho em vários setores. O mesmo podendo acontecer com os técnicos de enfermagem/enfermeiros do setor de radiologia, como ressaltado na inicial, que é reconhecido pelo HFA.

(...)"

Não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas da 1ª e 4ª Turmas Recursais/SJRJ, pois, consoante o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, estas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram suas competências extintas para julgar a matéria em debate, atraindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU. "Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito." Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108), e do intelecto do inciso II do artigo 6º, II, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009.

Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: "NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA." (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)"

Ademais, extrai-se do julgado acima citado que a Turma Recursal prolatora do acórdão recorrido, após análise do conjunto fático-probatório anexado aos autos, concluiu pela improcedência do pedido, eis que não restou comprovado que a demandante, durante o exercício de suas atividades laborais, opera direta e habitualmente aparelhos de Raio X.

Portanto, além de não ter sido demonstrada a manifesta similitude fática entre os acórdãos confrontados válidos, com díspares conclusões, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, deve-se destacar que rever o entendimento a que chegou o acórdão impugnado sobre se a parte autora opera diretamente aparelhos de Raio X implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato", que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").

Confira-se:

PEDILEF Nº 00653802120044036301, in verbis:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5074290-28.2020.4.02.5101

20002036822 .V4